

시정 요구 / 통 보

1. 제 목 : 국유재산 대부계약 요율, 사용목적 관리 부적정
2. 소관부점 : 경남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경남지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부 등 관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제14조 제1항에 따르면 수탁부동산의 연간대부료는 해당 재산가액에 1천분의 50 이상의 요율을 곱한 금액으로 하되, 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 재산의 가액에 그 요율을 곱한 금액으로 하도록 되어 있다.

[표 13] 세칙 제14조 제1항 단서에 따른 대부료율

구 분	원칙	예 외							
		1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호	8호
목 적	-	경작/목축 등	주거	행정목적	공무원후생	사회복지/종교단체 등	소상공인	지자체행정목적	사회적기업 등
대부료율	5%	1%	2%	2.5%	4%	2.5%	3%	2.5%	2.5%

한편, 같은 세칙 제34조 제1항 제6호에 따르면 대부받은 자가 그 사용목적을 위배한 경우 대부계약을 해제 또는 해지할 수 있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제27조에 따르면 현황 조사를 실시하여 조사 결과 제3자의 점유나 현황의 변경이 있는 경우 지체 없이 대부받은 자로 하여금 원상회복하도록 촉구하여야 하며, 원상회복이 이루어지지 않을 경우 대부계약이 해지될 수 있음을 최고 하고, 최고 후에도 원상회복이 이루어지지 않을 경우에는 대부계약을 해지하고 명도를 위한 조치를 취하여야 한다.

따라서, 국유재산의 적정한 대부관리를 위하여 ⁽¹⁾대부료를 산출할 때에는 사용목적에 부합하는 요율을 적용하고, ⁽²⁾피대부자가 대부계약의 사용목적을 위배한 경우 원상회복 촉구 및 계약해지 등 적절한 조치를 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 경남지역본부에서 대부 중인 국유재산의 사용 목적에 따른 요율 적용 및 사용 현황을 점검한 결과³⁹⁾

(1) 대부료를 적용 부적정

‘경상남도 창원시 진해구 경화동 *****’(대, **㎡) 소재 국유재산의 경우 2020. 7. 20. ○○○○○○○○ ○○○와 ‘종교용지’ 목적으로 대부 계약을 체결하면서 정당 대부료율 2.5%가 아닌 5%를 적용하여 산출한 대부료를 부과하는 등

39) 감사일 현재 대부중인 국유재산 총19,856건 대상 점검

[표 14] 및 [별표 5] “사용목적에 따른 대부료율 적용 부적정 명세”와 같이 대부료율을 잘못 적용한 33건이 확인되었다.

[표 14] 사용목적에 따른 대부료율 적용 부적정 현황

(단위: 건, %, 원)

구분	계약건수	계약대부료		정당대부료		차액 (A-B)
		요율	금액(A)	요율	금액(B)	
총33건		차액 총17,174,414원				
경작	1	5	17,950	1	3,590	14,360
목축	3	5	11,240,180	1	2,248,036	8,992,144
어업	3	5	2,904,200	1	580,840	2,323,360
주거	1	1	235,550	2	471,100	△235,550
학교용지	3	5	2,148,590	2.5	1,074,295	1,074,295
종교용지	22	5	10,011,610	2.5	5,005,805	5,005,805

(2) 대부목적 외 사용에 대한 관리 불철저

‘경상남도 통영시 용남면 *****’(대, **㎡) 소재 국유재산의 경우 2019. 7. 11. ◇◇◇과 ‘주거’ 목적으로 대부계약을 체결하였는데, 2024. 2. 7. 실태조사 시 대부목적이 아닌 ‘상가용지’로 사용 중인 현황을 파악하였는데도 원상회복을 요청하거나 대부계약을 해지하는 등 필요한 조치를 취하지 않는 등

[표 15] 및 [별표 6] “대부목적 외 사용에 대한 관리 불철저 명세”와 같이 피대부자가 국유재산을 대부계약서의 사용목적과 다르게 사용 중인 것을 확인하고도 원상회복 요청 또는 대부계약 해지 등 적절한 조치를 취하지 않은 대부계약 60건이 확인되었다.

[표 15] 대부목적 외 사용에 대한 관리 불철저 현황

(단위: 건)

사용현황 대부목적	계	경작, 어업	주거	종교	상가, 창고, 공장	묘지	잡종지
계	60	4	10	3	24	11	8
경작	28	-	8	-	4	11	5
목축	5	1	-	-	3	-	1
주거	23	1	-	3	17	-	2
잡종지, 대지	4	2	2	-	-	-	-

[소관부점 의견] 경남지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았고 국유재산의 사용목적에 맞는 대부료율 적용 및 대부목적에 따른 사용 점검 등을 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

경남지역본부 본부장은 대부료율을 잘못 적용한 대부계약 33건에 대해 대부계약을 변경하여 정당대부료와의 차액을 환급 또는 추가 징수 하는 등 적절한 조치를 하시기 바라며, (통보)

대부계약의 사용목적과 실제 현황이 다른 대부계약 60건에 대해 피대부자에게 원상회복을 촉구하거나 대부계약을 해지하는 등의 조치를 하고, 향후 대부목적 외 사용이 확인된 국유재산에 대한 관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (시정)

[별표 5]

사용목적에 따른 대부료율 적용 부적정 명세

(단위: 건, %, 원)

순번	소재지	계약자	사용 목적	계약대부료		정당대부료		차액 (A-B)
				요율	금액(A)	요율	금액(B)	
총33건				차액 총17,174,414원				
1	“기재 생략”		경작용	5	17,950	1	3,590	14,360
2			어업	5	1,812,860	1	362,572	1,450,288
3			어업	5	3,650,000	1	730,000	2,920,000
4			어업	5	5,777,320	1	1,155,464	4,621,856
5			목축	5	284,080	1	56,816	227,264
6			목축	5	539,120	1	107,824	431,296
7			목축	5	2,081,000	1	416,200	1,664,800
8			주거	1	235,550	2	471,100	△235,550
9			학교용지	5	142,150	2.5	71,075	71,075
10			학교용지	5	592,930	2.5	296,465	296,465
11			학교용지	5	1,413,510	2.5	706,755	706,755
12			종교용지	5	497,800	2.5	248,900	248,900
13			종교용지	5	379,480	2.5	189,740	189,740
14			종교용지	5	1,847,790	2.5	923,895	923,895
15			종교용지	5	30,650	2.5	15,325	15,325
16			종교용지	5	156,200	2.5	78,100	78,100
17			종교용지	5	640,000	2.5	320,000	320,000
18			종교용지	5	547,200	2.5	273,600	273,600

순번	소재지	계약자	사용 목적	계약대부료		정당대부료		차액 (A-B)
				요일	금액(A)	요일	금액(B)	
19	“기재 생략”		종교용지	5	1,727,180	2.5	863,590	863,590
20			종교용지	5	407,520	2.5	203,760	203,760
21			종교용지	5	410,930	2.5	205,465	205,465
22			종교용지	5	464,870	2.5	232,435	232,435
23			종교용지	5	6,810	2.5	3,405	3,405
24			종교용지	5	456,300	2.5	228,150	228,150
25			종교용지	5	272,400	2.5	136,200	136,200
26			종교용지	5	60,130	2.5	30,065	30,065
27			종교용지	5	186,870	2.5	93,435	93,435
28			종교용지	5	47,180	2.5	23,590	23,590
29			종교용지	5	175,240	2.5	87,620	87,620
30			종교용지	5	564,330	2.5	282,165	282,165
31			종교용지	5	445,600	2.5	222,800	222,800
32			종교용지	5	523,730	2.5	261,865	261,865
33			종교용지	5	163,400	2.5	81,700	81,700

[별표 6]

대부목적 외 사용에 대한 관리 불철저 명세

순번	소재지	피대부자	대부목적	사용현황
총 60건				
1	“기재 생략”		경작	주거
2			경작	주거
3			경작	주거
4			경작	주거
5			경작	주거
6			경작	주거
7			경작	주거
8			경작	주거
9			경작	창고
10			경작	창고
11			경작	창고
12			경작	창고
13			경작	묘지
14			경작	묘지
15			경작	묘지
16			경작	묘지
17			경작	묘지
18			경작	묘지
19			경작	묘지
20			경작	묘지
21			경작	묘지
22			경작	묘지
23			경작	묘지
24			경작	잡종지
25			경작	잡종지
26			경작	잡종지
27			경작	잡종지
28			경작	잡종지

순번	소재지	피대부자	대부목적	사용현황
29	“기재 생략”		목축	경작
30			목축	창고
31			목축	창고
32			목축	창고
33			목축	잡종지
34			주거	경작
35			주거	종교용지
36			주거	종교용지
37			주거	종교용지
38			주거	상가
39			주거	상가
40			주거	상가
41			주거	상가
42			주거	상가
43			주거	상가
44			주거	상가
45			주거	상가
46			주거	창고
47			주거	창고
48			주거	창고
49			주거	창고
50			주거	창고
51			주거	창고
52			주거	공장
53			주거	공장
54			주거	공장
55			주거	잡종지
56			주거	잡종지
57			잡종지	어업
58			잡종지	어업
59			잡종지	주거
60			잡종지	주거